

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 408/2537 นาย เลี่ยม โพธิ์วัฒตะ
นาย ยิ่ง กัน ทา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ขณะไฟไหม้บ้าน ส. จำเลยไม่เห็นโจทก์ แต่จำเลยเบิกความว่าจำเลยมองไปที่บ้านของ ส.เห็นโจทก์วิ่งไปทางตะวันตกแล้วลงคลองไป จึงเป็นการเบิกความเท็จทั้งความเท็จนั้นหากศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยเบิกความอาจเป็นผลให้โจทก์ได้รับโทษได้จึงเป็นข้อสำคัญในคดี จำเลยจึงมีความผิดฐานเบิกความเท็จ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177,181

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสอง, 181(2) ลงโทษจำคุก 5 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยมีความผิดฐานเบิกความเท็จตามฟ้องหรือไม่ในปัญหาดังกล่าวต้องพิจารณา ก่อนว่า ในวันเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนายสุบิน ศรีชาติ นั้น จำเลยได้เห็นโจทก์เข้าไป ในบริเวณบ้านของนายสุบินที่เพลิงไหม้หรือไม่ ปัญหาข้อนี้ได้ความตามคำให้การชั้น สอบสวนคดีความผิดข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นคือ วางเพลิงเผาบ้านนายสุบิน ซึ่งเป็นพยานเอกสารของโจทก์เอกสารหมายเลข 5 ปรากฏว่า จำเลยให้การชั้น สอบสวนคดีดังกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยไม่เห็นนายเลี่ยม (โจทก์) แต่นายเลี่ยมกับ นางสาวบัว (จำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าว) ซึ่งเป็นสามีภรรยาทั้งจำเลยเห็นไปไหนด้วยกันเสมอ คำให้การชั้นสอบสวนตามเอกสารหมายเลข 5 จำเลยให้การต่อพนักงาน สอบสวนไว้ในวันเกิดเหตุคดีดังกล่าวอันเป็นเวลากระชั้นชิด จำเลยไม่มีเวลาเสริม แต่งถ้อยคำประการใดเชื่อว่าจำเลยให้การไปตามที่รู้เห็นจริง จำเลยนำสืบอ้างว่าคำ ให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวที่ว่าจำเลยไม่เห็นนายเลี่ยม (โจทก์) ก่อนเกิดเหตุไม่ถูก ต้องไม่เคยให้การเช่นนั้น ย่อมไม่อาจรับฟังได้เพราะจำเลยเองก็เบิกความยอมรับว่า เอกสารหมายเลข 5 พนักงานสอบสวนได้อ่านให้ฟังเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ จึง เชื่อว่า วันเกิดเพลิงไหม้บ้านนายสุบิน จำเลยไม่เห็นโจทก์ในบริเวณบ้านนายสุบินแต่ อย่างใด ดังนั้น การที่จำเลยเบิกความต่อศาลในการพิจารณาคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 ว่า ชลช ข้าฯ สงสัยจึงมองไปที่บ้านโจทก์ (นายสุบิน) เห็นจำเลยที่ 1 (โจทก์) วิ่งไปทางตะวันตกแล้วลงคลองไปตามเอกสารหมายเลข 2 นั้น จึงเป็นการ เบิกความเท็จ ทั้งความเท็จนั้นหากศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยเบิกความ อาจเป็นผลให้โจทก์ได้รับโทษในคดีดังกล่าวจึงเป็นข้อสำคัญในคดีนั้น จำเลยจึงมี ความผิดฐานเบิกความเท็จตามฟ้อง ที่จำเลยฎีกาว่า ถ้าเบิกความเท็จจำเลยคงไม่เบิก ความตรงกันทั้งสามคดีหรือฎีกาว่าที่จำเลยให้การชั้นสอบสวนปรากฏตามเอกสาร หมายเลข 5 เพราะพนักงานสอบสวนไม่ชัดเจนก็ตนั้น เห็นว่าเป็นข้อฎีกาที่ฟังไม่ขึ้น

เพราะการที่เบิกความเหมือนกันทั้งสามคดีอาจเป็นการชักซ้อมเตรียมตัวมาก่อนเป็น
อย่างดีจึงเบิกความเหมือนกันก็ยอมได้ไม่เป็นข้อชี้ชัดว่าจำเลยไม่ได้เบิกความเท็จแต่
อย่างไร

พิพากษายืน

(เพี้ยน พุทธสุธัตตา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>